

刑法
No.39

予備独自問題 R3-11

(配点: 2)

月	日
月	日

因果関係に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

ア. 甲は、他の共犯者5名と共に、約3時間にわたり、マンションの一室において、Vの頭部、腹部等を木刀で多数回殴打していたところ、これにより極度の恐怖感を抱いたVが、同室から逃走し、甲らによる追跡から逃れるために、同マンション付近にある高速道路に進入し、疾走してきた自動車に衝突され、死亡した。この場合、甲らの上記殴打行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

イ. 甲は、Vの頭部を包丁で刺突し、致命傷になり得る頭部刺創の傷害をVに負わせたところ、Vは、病院で緊急手術を受けたため一命をとりとめ、引き続き安静な状態で治療を継続すれば数週間で退院することが可能となったが、安静にせず、病室内を歩き回ったことから治療の効果が上がらず、同頭部刺創に基づく血液循環障害による肝機能障害により死亡した。この場合、甲の上記刺突行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

ウ. 甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが、当該病気存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかった。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

エ. 甲は、医師資格のない柔道整復師であるところ、自己に全幅の信頼を寄せるVから、風邪の治療について相談を持ち掛けられた際に、Vに対し、食事や水分補給を控える一方、発汗を促すという医学的に明らかに誤った治療法を繰り返して指示し、これに忠実に従ったVが症状を悪化させ、脱水症状に陥り、死亡した。この場合、甲の上記指示行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

オ. 甲は、自動車を運転中、路上で過失により通行人Vに同車を衝突させてVを同車の屋根に跳ね上げ、意識を喪失したVに気付かないまま、同車の運転を続けていたところ、同乗者がVに気付く、走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させ、Vは、頭部打撲に基づく脳くも膜下出血により死亡したが、これが同車との衝突の際に生じたものか、路上に転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、甲の上記衝突行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

№39	因果関係	正答率
予備R3-11	正 解	74%

ア 誤っている

最決平 15.7.16 (百選 I 13 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、執拗な暴行が被害者の精神的な圧迫を誘発しており、介入事情の異常性が低いため、そのような行為の危険が結果に現実化したとする。よって、甲らの殴打行為とVの死亡との間に、因果関係はある。したがって、本記述は、甲らの殴打行為とVの死亡との間に、因果関係はないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

最決平 16.2.17 (重判平 16 刑 1 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、……被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介入していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、介入した被害者の不適切な行為が治療を受けないという不作為であったため、介入事情の結果に対する寄与が否定され、当初の暴行行為に認められる危険が医師の治療により妨げられることなく、死の結果へと現実化したとしている。よって、甲の刺突行為とVの死亡との間に、因果関係はある。したがって、本記述は、甲の刺突行為とVの死亡との間に、因果関係はないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

最判昭 25.3.31。被害者の顔面を蹴ってそれ自体では致命的ではない暴行を加えたところ、被害者が脳梅毒に罹患していたため、前記暴行と相まって死亡した事案において、判例は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかつたらば致死の結果を生じなかつたであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかつたとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為時に存在していた全ての事情及び客観的に予見可能な行為後の事情を前提とする立場(客観的相当因果関係説)から、行為時に客観的に存在していた疾病は相当性判断の前提事実に取り込まれ、脳梅毒の者が暴行によって死に至ることは十分にありうるとして、死に対する因果関係が肯定されるとする。よって、甲の足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はある。したがって、本記述は、甲の足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

最決昭 63.5.11。判例は、本記述と同様の事案において、「被告人の行為は、それ自体が被害者の病状を悪化させ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたものであるから、医師の診察治療を受けることなく被告人だけに依存した被害者側にも落度があったことは否定できないとしても、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被告人が被害者の不適切な行為を誘発している以上、被告人の行為の危険が結果へと現実化したといえるとする。よって、甲の指示行為とVの死亡との間に、因果関係はある。したがって、本記述は、甲の指示行為とVの死亡との間に、因果関係はないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最決昭 42.10.24（百選 I 9 事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスファルト舗装道路上に転落させるといふがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではなく、ことに、本件においては、被害者の死因となった頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたいといふのであつて、このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果の発生することが、われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない」として、因果関係を否定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、死因を形成した行為が特定できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い、同乗者の行為が被害者の死を惹起したとして被告人の刑事責任を判断すると、介在事情である同乗者の行為の結果への寄与度が大きく、介在事情が行為者の衝突行為の危険が現実化することを阻むとする。よって、甲の衝突行為とVの死亡との間に、因果関係はない。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はア、イ、ウ、エの4個であり、したがって、正解は肢4となる。